网站建设维护合同

甲方名称：	乙方名称：
联系地址：	联系地址：
联 系 人：	联 系 人：
联系电话：	联系电话：
传　　真：	手　　机：
电子邮箱：	电子邮箱：

甲方在此委托乙方进行_____网站的建设。为明确双方责任，经友好协商，双方达成以下协议：

第一条　项目的内容、价款、开发进度、交付方式

由附件一载明。

第二条　甲方的权利和义务

1．提供专人与乙方联络。

2．提供所有需要放到网上的资料交给乙方，并保证资料的合法性。

3．按照附录一的要求，及时支付费用。

4．甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。

5．甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。

第三条　乙方的权利和义务

1．提供专人与甲方联络。

2．按附录一的要求，使用甲方提供的需求及资料，进行网站的开发。

3．合同内的费用包括提供的服务器要保证正常运行，不够用的要提供升级服务。

4．在附录一要求的期限内，完成网站的开发及测试阶段，并通知甲方进行验收。

5．在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改，直到满意为止。

6．本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有，所有权归甲方所有。

7．本合同的服务周期包括 _____天的开发周期，及 _____年的网站及服务器的维护周期。

8．前三个月中，若甲方要改动版面排版或功能，乙方要予以接收并帮助修改。

9．在合同期内，甲方的每次页面改版升级费用另算，不包含在该合同价格内。

第四条　开发方式

1．工作进展、疑问等通过邮件方式沟通。

2．半个月内汇报一次工作成果和工作进展。

第五条 进度安排

1．需求理解整理。

2．演示页面、系统菜单和整体框架的确定。

3．按甲方修改意见修正演示页面。

4．修正程序中的 Bug 及完善业务功能。

5．交付网站，系统上线。

第六条　验收

1．验收标准有以下几条

a．甲方可以通过任何上网的计算机以及移动端的电子产品访问这个网站，移动端的页面需要设计，要不同于 PC 端的页面，要适应各类移动端的的屏幕界面。

b．打开网站页面（特别是首页）速度控制在 5 秒之内

c．主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

d．填充网站帖子内容，即数据采集。

e．网络程序正常运行。

f．通过验收后，开始转入三年的免费维护期。

2．验收期为_____个工作日。

第七条　违约责任

1．任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

2．因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的 3 天内，及时通知另一方。

3．一方因不可抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不付赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

4. 由于甲方原因，甲方超过合同规定的付款期限，每逾期一天，按所欠款的 3‰偿付违约金；乙方有权关闭甲方网站，且有权依法向委托方追回已完成任务部分的未付款项及违约金。

5．由于乙方原因，乙方不能按时完成网站项目开发，每逾期一天，按合同标的款的 3‰偿付违约金。

第八条　保密条款

双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对因此造成的损失承担赔偿。

第七条　以上条款如有未尽事疑，经甲、乙双方协商后加以补充

补充内容（手写，需加盖公章）_____。

第九条　其它

1．如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

2．乙方开据相应金额的增值税发票寄给甲方后，甲方予以打尾款。发票寄送地址为_____。

3．附录一规定的有效期满，本合同自动失效。届时双方若愿继续合作，应重新订立合同。

4．本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

5．本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

代表（签字）：_____　　代表（签字）：_____

_____年___月___日　　_____年___月___日

附件

附录一项目的内容为：合同价款、付款方式、开发进度、合同期限

1．合同金额

主机空间_____mweb 空间，_____mlog 空间，_____memail 空间，_____m 数据库空间，_____个 email，_____m 带宽，_____元/年，提供_____年。

网站_____个，网页_____页，模版生成/数据库管理，_____元。

项目	内容	金额

费用合计_____元

2．付款方式

本合同涉及总金额为人民币_____元，合同签订后，甲方支付合同金额的_____%，即_____元作为定金，验收后的_____个月后支付合同余款即_____元。

乙方的收款名称_____，帐号__，开户行_____。

3．开发周期

甲方在_____年_____月_____日之前，将资料交给乙方，将定金汇至乙方帐户。

乙方在_____年_____月_____日之前，完成网站的建设。

甲方在_____年_____月_____日之前，对网站进行验收。

甲方在_____年_____月_____日之前，将余款汇至乙方帐户。

4．合同期限

本合同有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。